

מסורת הש"ס

מַתְנִי' **מועלין** **צו**. אס קרבן הוא דהא קדשי ה' הן ואינס לכהנים והדס אין מועלין צו כדליף בגמרא: **ועמא**. אס אכלו בטומאת הגוף חייב שתי חטאות אחת משום חלב ואחת משום טומאת הגוף שהיא זכרת: **משא"כ** **צדס**. מפרש בגמרא: **אלא צבהמה טהורה**. דכתיב (ויקרא ו) **גב' מנה"מ**. דחלב יש צו מעילה ולא מפליג דאפילו חלב קדשים קלים אע"ג דאין בהן מעילה צהייהן דהא ממון בעלים הן יש צו^(י) מעילה צאימוריהם לאחר שזרק דמן: **נאשר יורס**. צאימורי פר כהן משיח כתיב: **ומה למדנו**. דקאמר ככל מה שמפרישים צאימורים משלמים כך יפרשו מזה אף כאן הצאימורים מפורשים (ויקרא ד) את החלב המכסה [על הקרבן] ואת כל החלב ואת שתי הכליות וגו': **מה פר כהן משיח יש מעילה**. צאימורים דהא מחיים הוא היה ציה מעילה דקדשי קדשים הוא: **יש צו מעילה**. צחלצו: **כל חלב לה'**.

מקובצת

שיטה מקובצת

[א] מה שאין בן ברם. גיב ע"י תוס' מנחות דף עד:

מקובצת

רבינו גרשום

מה שאין ברם שאין בו מעילה כדכתיב למימר בגמרא: ואין בו משום פיגול (ל) וגותר אלא בכשר והגותר מבשר הובח פיגול: וכי מה למדנו משור זבח השלמים. כלומר והוא בפר כהן משוח נמי כתיבי ביה צאימורין: מה פר כהן משיח יש בו מעילה. כלומר דקדשי קדשים הוא שכולו נשרף ואין בו אכילה אף שור זבח השלמים דקדשים קלים הוא אפי' הכי יש בו מעילה: כתב רחמנא כאשר יורס. כלומר כל מה שיורס: דבר השוח בכשור וכשב והוה חלב ויותרת אבל אליה ליתיה ויותרת חלבא אליה ליתיה אלא מפתה אל ימעלו בו כלומר כיון דלאו חשוב חלב ולאו חשוב צאימורין אל ימעלו בו בקדשים קלים כשאר בשר שאוכלים הבעלים: אלא מחזורתא כדשנין מעיקרא. כלומר דבר השוה בשור וכשב ועו אסור באכילה ולא אליה דליתא בשור: אמר קרא לכס. כלומר ואני נחתיו לכם על המזבח לכפר: אלא לר' דוסא דאמר שלא ישתמש בן דלומר אבל ראויה הן לכהן הדיוט כל השנה כולה: ואין מועלין

[א] נראה דל"ל דגותר אינו אלא כשער דכתיב והגותר מנשר הזבח וגו' ופיגול לא צריך שיה' דפיגול אינו רק כשער שיש בו ממירין ודס גופיה משרי הוא ודלמתיאן צומחם דף מז:

כל הבשר פרק שמיני חולין

מקובצת

מתני' **מועלין** **צו**. אס קרבן הוא דהא קדשי ה' הן ואינס לכהנים והדס אין מועלין צו כדליף בגמרא: **ועמא**. אס אכלו בטומאת הגוף חייב שתי חטאות אחת משום חלב ואחת משום טומאת הגוף שהיא זכרת: **משא"כ** **צדס**. מפרש בגמרא: **אלא צבהמה טהורה**. דכתיב (ויקרא ו)

מן הבהמה אשר יקריבו ממנה וגו': **גב' מנה"מ**. דחלב יש צו מעילה ולא מפליג דאפילו חלב קדשים קלים אע"ג דאין בהן מעילה צהייהן דהא ממון בעלים הן יש צו^(י) מעילה צאימוריהם לאחר שזרק דמן: **נאשר יורס**. צאימורי פר כהן משיח כתיב: **ומה למדנו**. דקאמר ככל מה שמפרישים צאימורים משלמים כך יפרשו מזה אף כאן הצאימורים מפורשים (ויקרא ד) את החלב המכסה [על הקרבן] ואת כל החלב ואת שתי הכליות וגו': **מה פר כהן משיח יש מעילה**. צאימורים דהא מחיים הוא היה ציה מעילה דקדשי קדשים הוא: **יש צו מעילה**. צחלצו: **כל חלב לה'**.

צקדשים קלים כתיב ולהכי כתיב צהו לה' למימרא דקדשי ה' [שס ה] קרינא ציה לענין מעילה: **יוסרס ושתי הכליות לא**. דלאו חלב ציקרו: **נאשר יורס**. לימד על כל הצאימורים שהוקשו לצאימורי פר כהן משיח: **אליה דליסא צשור לא**. נמעלו צה כי מיימו צכש לשלמים דלגית הככש קרינא ציה^(ט) ככז רחמנא כל חלב ואשכחן אליה דציקרי חלב דכתיב (ויקרא ג) חלצו האליה תמימה: **סיסרס**. כל אלית צכש צאכילה: **כל חלב שור ושכש ועו**. לא אסרה תורה אלא הנוגח צכולן ואליה אינה נוהגת לא צשור ולא צעו: **לא ימעלו צה**. דהא מעילה מכל חלב לה' נפקא לן והא אמרת דלאו חלב ציקראי: **לסס**. ואני נתמיו לסס וגו' שלסס יהא אלמא לאו קדשי גצוה הוא: **לכפרה נספיו**. ולא ציהא קרוי שלי למעול צו שאינה עומדת אלא לכפר צשצילסס: **הוא**. דאין לך דבר שנעשה מצותו ומועלין בו ולא והרי תרומת הדשן דנעשה מצותו ומועלין בו דכתיב וישמו אצל המזבח משום דהואי תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובין הבאין כאחד כ"כ ושני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין הניחא לרבנן^(י) דאמרי^(י) והניחם שם ומלמד שטעונין גניזה אלא לר' דוסא דאמר שלא ישתמש בהן ליום הכפורים אחר מאי איכא למימר אלא משום דהואי תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובים הבאין כאחד וכל שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדין הניחא למ"ד אין מלמדין אלא למאן דאמר מלמדין מאי איכא למימר תרי מייעוטי

כהונה. ארבעה בגדי לָבָן שכ"ג נכנס בהן לפני ולפנים ציוס הכפורים ועטונין גיחה עולמית ואין הדיוט עובד בהן כל השנה ולא [כ"ג] ליום כפורים אחר דכתיב ופשע את בגדי הבד והניחם שם: אלא לרבי דוסא דאמר. כשרין הן לכהן הדיוט כל השנה שכהן הדיוט משמש בהן צארבעה כלים ומה ת"ל והניחם שם מלמד שלא ישתמש הוא ליוה"כ אחר מאי איכא למימר: **עגלה ערופה**. אף על פי שנעשה מצותה אסורה צבהנאה דכתיב וערפו [דברים כא] שם שם תהא קצורמה (כריתות דף ו):

מיעוטי

מוצח פנימי מנלן משמע דמושמו דרש דאין מועלין וצשמעתין אדרבה משמע ליה מושמו דמועלין וי"ל דמתניתין דהתם משמע דאין מועלין צדישון הפנימי שהדישון מוציאו מידי מעילה אכל קודם מועלים א"כ מוצה לדשן ועל זה קאמר צשלמא חילון דכתיב ושמו לכן מצוה לדשן ומי"מ אף לאחר הרמה איכא מעילה כדדרשנין צסוף^(י) מעילה^(י) (דף לה) ושמו צנחת שלא יפור אלא פנימי מנא לן דמצוה לדשן שאתה אומר שהדישון מוציאו מידי מעילה ומשני דלמר קרא והסיך מוראתו והשלך אותה אל מקוס הדשן אס לענין מוצח החילון לא צריך דהא כתיב ושמו אכל המוצח כו' והתם פריך והא צאינטרין למוצח החילון לקצוע לו מקוס דכתיב קדמה:

משום דהוי תרומת הדשן ובגדי כהונה כו'. צמעילה צפרק ולד חטאת (דף יא): מאירין יותר ומסקינן כי הכא:

כל הבשר פרק שמיני חולין

מקובצת

אמר **רבי ינאי** **דאמר קרא כאשר יורם בו'**. צפרק אחיהו מקומן (יבחים דף מט): מוקמינן לה לדבר הלמד צהיקש דלינו חוחר ומלמד צהיקש דיותרת ושתי הכליות ילפינן צשעיר עבודה זרה מפר העלס דבר של ציצור ופר העלס מפר כהן משיח ואימר

כאשר יורס צפר כהן משיח לאוקומי צפר העלס דבר למהוי כמאן דכתיב צגופיה דלא ליהוי שעיר עבודה זרה למד מן הלמד ורבי ינאי דהכא סבר לה כמאן דליף צפרק צ"ש (שס דף מא): יותרת ושתי הכליות צשעירי עבודה זרה מועשה לפר כו' ועוד י"ל דרבי ינאי דהכא אסמכתא צעלמא הוא [דהא] צמעילה צפרק קדשי מוצח (דף טו). א"ר ינאי אין צייצין משום מעילה אלא קדשי צדק הצית צלצד ולא צקדשי מוצח דלית צהו לכהנים ולצעלים ופריך ליה ממשניות טוצא ומוקי לה מדרצנן ופריך והא קרא קא נסיב פי' כל חלב לרצות הצאימורים ומשני אסמכתא צעלמא וס"ה קרא דהכא והא דתמן צפרק אמרו לו (כריתות יג): יש אוכל אכילה אחת וצייצ עליה ד' חטאות ואסס איכא לאוקומי צעולה ואע"פ דעורה לכהנים אין לחוש כיון דכל הצשר למוצח: **הוא צפני בפרה בַּאֲחֵר בפרה**. הקשה ר"ת דצמעילה פ' ולד חטאת (דף יב): אמרינן המקיז דס לצהמת קדשים מועלין צו אלמא יש מעילה צדס ומיזן דהתם מחיים דלא צייכא כפרה אכל לאחר שחיטה אף לפני כפרה אין מועלין וא"ת דהתם תנן (דף יא) ומיימי לה צפרק כל שעה (פסחים דף כג). דס צחמלה אין מועלין צו ילא לנחל קדרון מועלין צו וי"ל דמעילה דהתם מדרצנן היא וא"ת א"כ צריש מעילה (דף ב): דדחיק לאשכוחי מעילה מדרצנן לייתי מתן משנה וי"ל דהתם אקדשים ששחטן צדרוס קאי דכחמניהו דמי וכי האי גוונא דחיק לאמוי דמקון רצנן (כמה) מעילה אע"ג דצדילי מינייהו ומיימי רציהי מר' יוחנן דלמר קדשים שמתו ילאו מידי מעילה דבר תורה וא"ת צסוף תמורה (דף לב): גצי מקדיש עולה לצדק הצית קאמר אי מדרצנן אימא סיפא ומועלין צה שתי מעילות ואי מדרצנן אמאי ומאי קושא הא איכא מדרצנן דרצנן צדס וצקדשים שמתו וי"ל דהתם שיס מעילה דאורייתא משום עולה אין לחכמים לתקן שס מעילה כיון דצללו הכי צדילי מינייהו ומשני ראוי למעול צו צ' מעילות צצשר מעילה דאורייתא משום עולה וצעור דליכא מעילה דאורייתא לא צדילי מיניה ומקנו רצנן מעילה: **אין** א"ך דבר שנעשה מצותו ומועלין בו. וא"ת אדרבה לא נמנעו לפני כפרה דאין לך דבר שלא נעשה מצותו שלא ימעלו צו ואע"ג דאיכא קדשים קלים היינו משום דלא אקרו קדשי שמים וי"ל דאשכחן טוצא דהא דשן אין מועלין צו עד שעת תרומה ועגלה ערופה עד לאחר ירידתה^(ט) :

וא"ר והרי תרומת הדשן. וא"ת דתנן צמעילה פרק ולד חטאת (דף יא). דישון מוצח פנימי והמנורה לא נהנים ולא מועלין וקאמר צגמרא צשלמא מוצח החילון דכתיב ציה ושמו אלא צדישון הפנימי מוציאו מידי מעלין וי"ל דמתניתין דהתם משמע דאין מועלין וצכורס א"כ מוצה לדשן ועל זה קאמר צשלמא חילון דכתיב ושמו לכן מצוה לדשן ומי"מ אף לאחר הרמה איכא מעילה כדדרשנין צסוף^(י) מעילה^(י) (דף לה) ושמו צנחת שלא יפור אלא פנימי מנא לן דמצוה לדשן שאתה אומר שהדישון מוציאו מידי מעילה ומשני דלמר קרא והסיך מוראתו והשלך אותה אל מקוס הדשן אס לענין מוצח החילון לא צריך דהא כתיב ושמו אכל המוצח כו' והתם פריך והא צאינטרין למוצח החילון לקצוע לו מקוס דכתיב קדמה:

משום דהוי תרומת הדשן ובגדי כהונה כו'. צמעילה צפרק ולד חטאת (דף יא): מאירין יותר ומסקינן כי הכא:

על כרחק לא תדרשיה הכי אלא איפכא (שם). והרי תרומת הדשן. ככל יוס חותה צחמחה ומורס את הדשן מלא המחתה ממנה וטמן צמורחו של ככש, דכתיב ושמו משמע ששם גניזוהו ושם צבהנאה (שם) וכיון דבהנאה אסור משום קדושתו מעילה נמי אית ציה (יוסא גס). ובגדי כהונה. ארבעה צגדים שכ"ג נכנס בהן לפני ולפנים ציוה"כ, שסאסור להשתמש בהן עוד, דכתיב ופשע את בגדי הבגד וגו' והניחם שם, ודרשנין מלמד שטעונין גיחה (יבחים גס). וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין. מדלא כתיב אחד וגמור כולו מיהו (קדושין כד). מדהדר כתיבי לאריך ולא ילפא מתצריה ש"מ דוקא הני קאמר (פסחים מה). וכיון דלא ילפינן ולא מיימי ראיה מנייהו האי קרא נמי הואיל ואיכא למדרשיה איפכא לא תדרשיה הכי (יבחים שם). אלא לר' דוסא דאמר כו'. וק"ל צגדי כהונה אין בהן מעילה, מפני שלא ימנעו מורה למלאכי השרת שיהו זריזין לפושטן מיד (יוסא גס). ועגלה ערופה. דכתיב וערפו שם, והאי שם קרא ימירא הוא לומר שם תהא קצורמה (יבחים שם).

קיו.

אמר **רבי ינאי** **דאמר קרא כאשר יורם בו'**. צפרק אחיהו מקומן (יבחים דף מט): מוקמינן לה לדבר הלמד צהיקש דלינו חוחר ומלמד צהיקש דיותרת ושתי הכליות ילפינן צשעיר עבודה זרה מפר העלס דבר של ציצור ופר העלס מפר כהן משיח ואימר

כאשר יורס צפר כהן משיח לאוקומי צפר העלס דבר למהוי כמאן דכתיב צגופיה דלא ליהוי שעיר עבודה זרה למד מן הלמד ורבי ינאי דהכא סבר לה כמאן דליף צפרק צ"ש (שס דף מא): יותרת ושתי הכליות צשעירי עבודה זרה מועשה לפר כו' ועוד י"ל דרבי ינאי דהכא אסמכתא צעלמא הוא [דהא] צמעילה צפרק קדשי מוצח (דף טו). א"ר ינאי אין צייצין משום מעילה אלא קדשי צדק הצית צלצד ולא צקדשי מוצח דלית צהו לכהנים ולצעלים ופריך ליה ממשניות טוצא ומוקי לה מדרצנן ופריך והא קרא קא נסיב פי' כל חלב לרצות הצאימורים ומשני אסמכתא צעלמא וס"ה קרא דהכא והא דתמן צפרק אמרו לו (כריתות יג): יש אוכל אכילה אחת וצייצ עליה ד' חטאות ואסס איכא לאוקומי צעולה ואע"פ דעורה לכהנים אין לחוש כיון דכל הצשר למוצח: **הוא צפני בפרה בַּאֲחֵר בפרה**. הקשה ר"ת דצמעילה פ' ולד חטאת (דף יב): אמרינן המקיז דס לצהמת קדשים מועלין צו אלמא יש מעילה צדס ומיזן דהתם מחיים דלא צייכא כפרה אכל לאחר שחיטה אף לפני כפרה אין מועלין וא"ת דהתם תנן (דף יא) ומיימי לה צפרק כל שעה (פסחים דף כג). דס צחמלה אין מועלין צו ילא לנחל קדרון מועלין צו וי"ל דמעילה דהתם מדרצנן היא וא"ת א"כ צריש מעילה (דף ב): דדחיק לאשכוחי מעילה מדרצנן לייתי מתן משנה וי"ל דהתם אקדשים ששחטן צדרוס קאי דכחמניהו דמי וכי האי גוונא דחיק לאמוי דמקון רצנן (כמה) מעילה אע"ג דצדילי מינייהו ומיימי רציהי מר' יוחנן דלמר קדשים שמתו ילאו מידי מעילה דבר תורה וא"ת צסוף תמורה (דף לב): גצי מקדיש עולה לצדק הצית קאמר אי מדרצנן אימא סיפא ומועלין צה שתי מעילות ואי מדרצנן אמאי ומאי קושא הא איכא מדרצנן דרצנן צדס וצקדשים שמתו וי"ל דהתם שיס מעילה דאורייתא משום עולה אין לחכמים לתקן שס מעילה כיון דצללו הכי צדילי מינייהו ומשני ראוי למעול צו צ' מעילות צצשר מעילה דאורייתא משום עולה וצעור דליכא מעילה דאורייתא לא צדילי מיניה ומקנו רצנן מעילה: **אין** א"ך דבר שנעשה מצותו ומועלין בו. וא"ת אדרבה לא נמנעו לפני כפרה דאין לך דבר שלא נעשה מצותו שלא ימעלו צו ואע"ג דאיכא קדשים קלים היינו משום דלא אקרו קדשי שמים וי"ל דאשכחן טוצא דהא דשן אין מועלין צו עד שעת תרומה ועגלה ערופה עד לאחר ירידתה^(ט) :

וא"ר והרי תרומת הדשן. וא"ת דתנן צמעילה פרק ולד חטאת (דף יא). דישון מוצח פנימי והמנורה לא נהנים ולא מועלין וקאמר צגמרא צשלמא מוצח החילון דכתיב ציה ושמו אלא צדישון הפנימי מוציאו מידי מעלין וי"ל דמתניתין דהתם משמע דאין מועלין וצכורס א"כ מוצה לדשן ועל זה קאמר צשלמא חילון דכתיב ושמו לכן מצוה לדשן ומי"מ אף לאחר הרמה איכא מעילה כדדרשנין צסוף^(י) מעילה^(י) (דף לה) ושמו צנחת שלא יפור אלא פנימי מנא לן דמצוה לדשן שאתה אומר שהדישון מוציאו מידי מעילה ומשני דלמר קרא והסיך מוראתו והשלך אותה אל מקוס הדשן אס לענין מוצח החילון לא צריך דהא כתיב ושמו אכל המוצח כו' והתם פריך והא צאינטרין למוצח החילון לקצוע לו מקוס דכתיב קדמה:

משום דהוי תרומת הדשן ובגדי כהונה כו'. צמעילה צפרק ולד חטאת (דף יא): מאירין יותר ומסקינן כי הכא:

משום דהוי תרומת הדשן ובגדי כהונה כו'. צמעילה צפרק ולד חטאת (דף יא): מאירין יותר ומסקינן כי הכא:

עין משפט ונר מצוה

קיו א מיי פ"ג מהל' מעילה ה"א:
קיה ב מיי פ"ח מהל' פסולי המוקדשין הלכה ז:
קייב ג מיי שס ה"י:
קיד ד מיי שס וה' כד ופ"ב מהל' מעילה הלכה יא:

קבא ה מיי פ"ו מהל' מאכלות אסורות ה"א [ופ"ב ה"ב] סגמ לאוין קלמ טושי"ע וי"ד ס"י ד סעי' א:
קבב ו מיי פ"ח מהל' כלי המקדש ה"ה:

מקובצת

תורה אור השלם

- כאשר יורם משור זבח השלמים והקטיקים הבחין על מנחם העלה: ויקרא ד י
- והקטיקים הבחין המזבח לָחֵם אֵשֶׁה לָרִיחַ נִיחַח כָּל חֶלֶב לַיהוָה: ויקרא ג טז
- דבר אל בני ישראל לאמר כל חלב שור ובשר וצו לא תאכלו: ויקרא ז כג
- והקריב מזבח השלמים אשר לו חֶלֶב־הָאֵלִיָּה תמִימָה לְעֹמֶת הַעֲצָה יִסְרְדָהּ וְאֵת הַחֶלֶב הַמִּכְסֶּה אֶת הַקֶּרֶב וְאֵת כָּל הַחֶלֶב אֲשֶׁר עַל הַקֶּרֶב: ויקרא ג ט
- כי ינש הבשר בדם הוא ואני נתתי לָכֶם על המזבח לכפר על גופיכם כי הַדָּם הוּא בְּגֹפֶשׁ יִכְפֹּר: ויקרא יז כב
- וְלִבְשׁ הַבְּחֹן מִדֹּד בִּד וּמִכְנָסָיו בִּד וְלִבְשׁ עַל בִּשְׂרוֹ וְהָרִים אֶת הַדָּשָׁן אֲשֶׁר תֵּאָכַל וְהָשִׂ אֶת הָעֵלֶה עַל הַמִּזְבֵּחַ וְשָׂמוּ אֶצֶל הַמִּזְבֵּחַ: ויקרא ו ג
- וְכֹא אֶהְיֶה אֵל אֱדָל מוֹעֵד וְקִשַּׁשׁ אֶת בְּגָדֶי הַבָּר אֲשֶׁר לְבִשׁ בָּאוּ אֶל הַקֹּדֶשׁ וְהָנִיחֻם שָׁם: ויקרא טז כב

מקובצת

מוסף רש"י

בעורה זו ששנה רבי. צממיה, וכי אינה מקובלת עוף שאתה חוחר ללמדה ממקום אחר (קדושין ט): כלומר וכי טמעתה היא צענין ששנה וז ששנה רבי (עליו קסו): כל חלב לה' לרבות צאימורי קדושים קלים למעילה. דכתיבי כל חלב לה' אלמא דמטאס צשגנה מקדשי ה' קרינא צהו (כריתות כג). דבר השוה בשור וכשב ועז. שנקרא חלב צשלסחן, ואליה לא ציקרי חלב אלא כככש (שם ד). מנא חגי מילי. דאין מעילה דמים (יוסא גס). שלכס יהא. כחולין שלסס שאין בהן מעילה (יבחים גס). לכפרה נתתיו. צמורת קדשים ולא למעול צו, לענין מעילה אין צו דין קדשים (שם). אמר קרא הווא. דמו צנפשו הווא, צהוייתו יהא (שם) כי ציה הווא צנפס יכפר, הווא צהוייתו יהא לפני כפרה כלאמר כפרה (יוסא גס). מזה לאחר כפרה אין בו מעילה. דשפסוט לן כיון דנעשית מצותו אין מועלין בו, דכיון דלית ציה חו צורך צגוה לא קרינא ציה קדשי ה' (יבחים גס). אין לך דבר כו'. מלכך